

Nr. 321 Kabinettsitzung vom 22. März 1934, 16.15 Uhr

R 43 I/1468, S. 167–183

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Heß, Rohm; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Backe, Pfundtner, Krohn, Posse, Reinhardt, Milch; GenInsp. Todt; RbkVPräs. Dreyse; WiBeauftragter Keppler; MinDir. Moritz, Olscher; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–5, 7–11, 15, 17–19, 21), Killy (Punkt 6, 12–14, 16, 20, 22–25).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINSTWEILIGE NEUREGELUNG DES STRASSEN-WESENS UND DER STRASSENVERWALTUNG).
2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR AUFHEBUNG DES GESETZES ÜBER DIE BEFRIEDUNG DER GEBÄUDE DES REICHSTAGES UND DER LANDTAGE. [vertagt]
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER FEUERBESTATTUNG. [vertagt]
4. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER WEITERE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIET DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE EHRENGERICHTSBARKEIT DER RECHTSANWALTSCHAFT. [...])
6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN DES STRAFRECHTS UND STRAFVERFAHRENS. [vertagt]
7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES SCHECKGESETZES [vertagt])
8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERLÄNGERUNG DES VOLLSTRECKUNGSSCHUTZES FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT. [vertagt]
9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FREIWILLIGE GERICHTSBARKEIT UND ANDERE RECHTSANGELEGENHEITEN IN DER WEHRMACHT. [vertagt])
10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REICHSABGABENORDNUNG UND DES WAFFENGEBRAUCHSGESETZES. [vertagt])
11. ENTWURF EINES SCHLACHTSTEUERGESETZES. [vertagt])
12. ENTWURF EINES REICHSHAUSHALTSGESETZES FÜR 1934.

- 12a) *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG VON VORSCHRIFTEN AUF DEM GEBIETE DES FINANZWESENS.*
13. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HEIMARBEIT.*
14. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ORDNUNG DER ARBEIT IN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN UND BETRIEBEN).*
15. *ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER BERGMANN SIEDLUNGEN.*
16. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DES NACHTBACKVERBOTS.*
17. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT TIEREN UND TIERISCHEN ERZEUGNISSEN.*
18. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR VEREINHEITLICHUNG DER ORGANISATION UND DES AUFGABENKREISES DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN. [vertagt]*
19. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER REICHsverWEISUNGEN. [vertagt]*
20. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS.*
21. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT INDUSTRIELLEN ROHSTOFFEN UND HALBFABRIKATEN.*
22. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERHALTUNG UND HEBUNG DER KAUFKRAFT. [vertagt]*
23. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER FÖRDERUNG DER EHESCHLISSUNGEN. [vertagt]*
24. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHEBUNG EINER ABGABE DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER. [vertagt]*
25. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BEAUF SICHTIGUNG UND ANERKENNUNG GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSUNTERNEHMEN. [vertagt]*

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINSTWEILIGE NEUREGELUNG DES STRASSENWESENS UND DER STRASSENVERWALTUNG¹⁾.

Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen trug die Vorlage²⁾ vor.

¹⁾ Zur vorangegangenen Beratung vgl. Dok. Nr. 298, dort bes. Anm. 2.

²⁾ Der von Genlinsp. Todt am 6. 3. 34 übermittelte Entwurf bestimmte u. a.: 1. *Einteilung der dt. Straßen* in: „Kraftfahrbahnen“ (d. h. Autobahnen), Reichsstraßen, Landstraßen erster und zweiter Ordnung. 2. Übertragung der *Straßenbaulast* für die Reichsstraßen auf das Reich, für die Landstraßen erster Ordnung (ab 1. 4. 35) auf die Länder und pr. Provinzen. Zur Vorschrift betr. Landstraßen zweiter Ordnung s. unten Anm. 4. 3. *Verwaltung und Unterhaltung* der Reichsstraßen sollten durch Länder und pr. Provinzen („Diese haben den Anordnungen und Anweisungen des Generalinspektors Folge zu leisten.“) im Aufträge des Reichs, Verwaltung und Unterhaltung der Landstraßen erster Ordnung durch Länder und pr. Provinzen (unter „Fachaufsicht“ des Generalinspektors) als Angelegenheit ihrer eigenen Verwaltung erfolgen. – In der Begründung wurde im Hinblick auf den vorläufigen Charakter des Gesetzes betont: „Da der künftigen Gestaltung des Reiches nicht vorgegriffen werden kann, wurde eine Lösung gewählt, die auf dem bestehenden Zustand aufbaut und alle Möglichkeiten für die endgültige Gestaltung der Straßenverwaltung im Rahmen der Reichsreform offen läßt.“ (R 43 II/502, Bl. 99–106).

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß die in dem Entwurf behandelte Materie bisher ausschließlich durch Landesrecht geregelt worden sei. Die Reichsregierung bedürfe zur Durchführung des Gesetzes der Erfahrungen der Verwaltung der Länder. Der Entwurf müsse Gesetz werden, vor allem auch wegen der erforderlichen Regelung der finanziellen Fragen. Seitens des Preußischen Ministers des Innern würden zu dem Entwurf mehrere Änderungen vorgeschlagen³⁾. Es würde z. B. verlangt, daß im Absatz 3 des § 2⁴⁾ der Zusatz aufgenommen werde, daß der Generalinspektor die Bestimmung auch im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern zu treffen habe. Für § 3 schlage er ferner anstelle von: „Die aus dem Eigentum an der Straße sich ergebenden Rechte und Pflichten stehen der Ausübung nach vom Zeitpunkt der Übernahme der Straßenbaulast an dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast zu“ die Fassung vor: „Das Eigentum an der Straße steht dem Träger der Straßenbaulast zu.“

Im § 9⁵⁾ müsse hinzugesetzt werden: „Er bedient sich zur Ausübung der Länderverwaltungen.“

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß der Gesetzentwurf eine finanzielle Entlastung für die Länder und die Provinzen brächte. Zur Zeit hätte jedoch der Entwurf in dieser Beziehung nur theoretische Bedeutung⁶⁾.

Der *Preußische Ministerpräsident* begrüßte die Regelung, da sie die großen Straßen in Zusammenhang mit den anderen Straßen bringen werde. Die Frage der Brücken müsse jedoch eine einheitliche Regelung durch die Reichsverwaltung erfahren⁷⁾. Dieses sei auch im Heeresinteresse erforderlich. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu mit den beiden Abänderungsvorschlägen bei den §§ 2 und 9. Die Fassung des § 3 bleibt bestehen⁸⁾.

3) S. das umfangreiche Schreiben des PrIM an GenInsp. Todt vom 2. 3. 34 in R 43 II/502, Bl. 87–98.

4) § 2 Abs. 3: „Die Träger der Straßenbaulast für die Landstraßen II. Ordnung bestimmt der Generalinspektor im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen.“

5) § 9: „Die Straßenaufsicht und Wegebaupolizei geht auf den Generalinspektor über.“

6) Bezieht sich auf Bestimmungen des § 2 Abs. 4 („Bis zum Übergang der Straßen auf die neuen Träger der Straßenbaulast bleibt die bisherige Wegebauunterhaltungspflicht unverändert.“) und des § 11 Abs. 2, wonach die „finanzielle Auseinandersetzung“ zwischen den alten und neuen Trägern der Straßenbaulast erst nach Erlass von Durchführungsbestimmungen über die Neueinteilung des Straßennetzes (vgl. Anm. 8) geregelt werden sollte.

7) Über eine reichsrechtliche Regelung der Brückenfrage nichts ermittelt. Die Ausführung Görings ist durch den Protokollanten offenbar unvollständig wiedergegeben. In einem Schreiben Todts an den RFM vom 26. 4. 34 findet sich zum betr. Verhandlungsteil die folgende Darstellung: „Anlässlich der Beratung des Gesetzes über die Neuordnung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung wurde in der Kabinettsitzung durch den Herrn Reichsluftfahrtminister Göring darauf hingewiesen, daß unter allen Umständen – trotz der im Gesetz vorgesehenen Kürzung [der Länderanteile an] der Kraftfahrzeugsteuer um # zugunsten des Reiches – der Betrag dem preußischen Brückenbaufonds zugeführt werden müßte, der erforderlich ist, um den bereits übernommenen laufenden Verpflichtungen nachkommen zu können.“ Er, Todt, habe in der Kabinettsitzung die Leistung einer solchen Ausgleichszahlung „aus den mir im Haushaltsplan bereitgestellten Mitteln“ in Aussicht gestellt. „Auf Grund dieser Zusage hat der Reichsminister Göring darauf verzichtet, auf die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in das Gesetz zu dringen.“ (R 2/23440, hier weiteres Material zur Frage der Ausgleichszahlungen).

8) Das Gesetz wurde vom RK am 26. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 243). Die zu seiner Durchführung erforderlichen Bestimmungen konnten erst nach monatelanger Verzögerung (vgl. dazu R 43 II/502, Bl. 111–130) erlassen werden, wodurch eine starke Behinderung des allgemeinen Straßenbaus eintrat. MinR Poerschke vermerkte hierzu am 26. 7. 34: Bei einer Besprechung im RFMin. sei beklagt worden, „daß die Kreise und Provinzen nicht mehr zur Durchführung von Straßenbauarbeiten zu gewinnen seien“. Zur Begründung hätten Vertreter Preußens dargelegt, daß infolge des Gesetzes über die Neuordnung des Straßenwesens „bei den Beteiligten völlige Unsicherheit darüber bestände, wer in Zukunft die Straßenbaulast zu tragen habe. Die Provinzen rechneten damit, daß ein Teil ihrer Straßen auf das Reich übergehe, und die Landkreise erwarteten einen Übergang der Straßenbaulast auf die Provinzen“. Hier müsse der GenInsp. unverzüglich Klarheit schaffen, „da sonst Straßenbauarbeiten ganz als Arbeitsbeschaffungsprojekte ausfallen“ (R 2/23440). – Zu den Durchführungsbestimmungen (insbes. betr. Einteilung des Straßennetzes, Straßenverzeichnisse, Träger der Straßenbaulast) s. die VO des RK vom 7. 12. 34 (RGBl. I, S. 1237); ferner die VO des GenInsp. zur Regelung der finanziellen Auseinandersetzung zwischen alten und neuen Trägern der Straßenbaulast vom 12. 2. 35 (RGBl. I, S. 181).

2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR AUFHEBUNG DES GESETZES ÜBER DIE BEFRIEDUNG DER GEBÄUDE DES REICHSTAGES UND DER LANDTAGE. [vertagt]⁹⁾

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER FEUERBESTATTUNG. [vertagt]¹⁰⁾

4. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER WEITERE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIET DER ZWANGSVOLLSTRECKUNG.

Der *Reichsminister der Justiz* trug die Vorlage vor.

Das *Reichskabinett* nahm die Vorlage an¹¹⁾.

⁹⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 1.

¹⁰⁾ S. weiter Dok. Nr. 346, P. 3.

¹¹⁾ Der Entwurf, vorgelegt vom RJM am 7. 3., sah die Verlängerung einiger bis zum 31. 3. 34 befristeten Bestimmungen (betr. u. a. Aufhebung bzw. Einschränkung der Zwangsvollstreckung in bewegliche Gegenstände) des Gesetzes bzw. der VO vom 26. 5. 33 (vgl. Dok. Nr. 134, P. 2; s. a. RGBL. I, S. 298, 302) bis zum 31. 10. 34 vor. In der Begründung hieß es: „Darüber, daß an sich ein möglichst baldiger Abbau dieser notrechtlichen Bestimmungen zu erstreben ist, besteht weitgehende Übereinstimmung. Die unverkennbar eingetretene Besserung der Wirtschaftslage dürfte jedoch noch nicht so weit vorgeschritten sein, daß man das Außerkrafttreten der in Rede stehenden Schutzvorschriften [...] verantworten könnte. Dies gilt besonders für den gewerblichen Mittelstand, zu dessen Schutz diese Bestimmungen in erster Linie erlassen wurden.“ (R 43 II/1530, Bl. 108–112). – Das Gesetz wurde vom RK am 22. 3. 34 ausgefertigt (RGBL. I, S. 231).

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE EHRENGERICHTSBARKEIT DER RECHTSANWALTSCHAFT. [...]¹²⁾

6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN DES STRAFRECHTS UND STRAFVERFAHRENS. [vertagt]¹³⁾

7. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES SCHECKGESETZES [vertagt]¹⁴⁾

8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERLÄNGERUNG DES VOLLSTRECKUNGSSCHUTZES FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT. [vertagt]¹⁵⁾

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FREIWILLIGE GERICHTSBARKEIT UND ANDERE RECHTSANGELEGENHEITEN IN DER WEHRMACHT. [vertagt]¹⁶⁾

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REICHSABGABENORDNUNG UND DES WAFFENGEBRAUCHSGESETZES. [vertagt]¹⁷⁾

11. ENTWURF EINES SCHLACHTSTEUERGESETZES. [vertagt]¹⁸⁾

12. ENTWURF EINES REICHSHAUSHALTSGESETZES FÜR 1934.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfs¹⁹⁾ vor und begründete ihn. Auf den Inhalt der Vorlage wird Bezug genommen. Dabei bemerkte der Reichsminister der Finanzen, daß im kommenden Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von voraussichtlich etwa 900 Millionen Reichsmark zu rechnen sei. Darauf sei auch seine, des Reichsministers der Finanzen, ablehnende Haltung gegenüber an sich berechtigten Wünschen der Ressortminister zurückzuführen²⁰⁾. Beim Reichsarbeitsministerium seien Mittel für den Wohnungsbau nicht eingestellt. Die dafür erforderlichen Mittel müßten auf dem Kapitalmarkt aufgebracht werden.

Zum Personaletat habe er den Standpunkt vertreten, daß in den Ministerien neue Stellen und Höherstufungen nicht gebracht werden dürften, schon um die im Zuge der Reichsreform notwendig werdende Übernahme von Länderbeamten nicht zu erschweren²¹⁾.

¹²⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1534, Bl. 67–72. S. auch RGL. I, S. 252.

¹³⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 5.

¹⁴⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 6.

¹⁵⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 7.

¹⁶⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 8.

¹⁷⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 10.

¹⁸⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 4.

¹⁹⁾ Nach dem Entwurf, vorgelegt vom RFM am 17. 3. nebst Reichshaushaltsplan 1934 und Begründung, sollte der Haushaltsplan „in Einnahme und Ausgabe auf 6 446 281 600 Reichsmark festgesetzt“ und der RFM u. a. ermächtigt werden, im Wege des Kredits Mittel zur Deckung des „noch festzustellenden Fehlbetrags des Rechnungsjahres 1933“ zu beschaffen (R 43 II/758, Bl. 131–142). Über die Vorarbeiten zu diesem Entwurf einiges Material in R 2/21903 und R 43 II/1076.

²⁰⁾ Vgl. die detaillierten Kürzungsvorschläge des RFM in seinem Schreiben an den RK vom 16. 2. (Dok. Nr. 304).

²¹⁾ Betrifft § 11 des vorliegenden Entwurfs, wonach der RFM ermächtigt werden sollte, „beim Übergange von Verwaltungen der Länder oder von Teilen der Verwaltungen der Länder auf das Reich im Vollzuge des Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 [s. Anm. 2 zu Dok. Nr. 294] die erforderlichen Maßnahmen zu treffen“. – In diesem Zusammenhang hatten der RFM und der RIM schon mit gemeinsamem Rundschreiben an die Landesregierungen vom 8. 2. 34 verfügt: Im „Vollzug der

Beim Büro des Reichspräsidenten und bei der Reichskanzlei seien einige Stellenvermehrungen beziehungsweise Höherstufungen unvermeidlich gewesen. Hier handele es sich aber um besondere Verhältnisse, die zu Berufungen der Ressorts nicht Anlaß geben könnten.

Für das Reichspatentamt sei ein Nachtragshaushalt vorgesehen. Bei einzelnen Ressorts, z. B. beim Luftfahrtministerium und Propagandaministerium seien noch einzelne offene Fragen weiterer Behandlung vorbehalten worden.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* führte aus, daß er dringend eines größeren Betrages für die Unterstützung der Theater bedürfe, wenn es hier nicht zu einem völligen Zusammenbruch kommen solle. Die dazu erforderlichen Mittel beliefen sich auf rund 17 Millionen; dazu käme noch der für den Umbau der Städtischen Oper Charlottenburg notwendige Betrag²²⁾.

Nach einer eingehenden Aussprache und nach grundsätzlichen Ausführungen des *Reichskanzlers* wird dessen Vorschlag angenommen, dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda für den erörterten Zweck 12 Millionen RM einschließlich der Mittel für den Umbau der Städtischen Oper zur Verfügung zu stellen²³⁾.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* bittet ferner, ihm die unbedingt notwendigen 3 Ministerialräte, 1 Oberregierungsrat und 5 Regierungsräte zu bewilligen. Im Vorjahre habe nur ein vorläufiger Etat aufgestellt werden können, da der Arbeitsumfang, der inzwischen außerordentlich zugenommen habe, nicht habe übersehen werden können.

Der *Reichsminister der Finanzen* bemerkte dazu, daß es für ihn schwer sei zu widersprechen, wenn diese Stellen dem sachlichen Bedürfnis entsprächen.

Neugestaltung des öffentlichen Dienstes im Reich und in den Ländern“ sei es dringend „geboten, daß das Reich auf dem Gebiet der Personalwirtschaft möglichst freie Hand erhält und sich den Spielraum seines Handelns weder durch eigene Bindungen noch durch neue Bindungen der Länder vorzeitig verengt“. Es sei daher bis auf weiteres unzulässig, die Besetzung von Beförderungsstellen in den Landesverwaltungen wie auch Stellenverbesserungen in den Landeshaushalten ohne Zustimmung des RFM und des RIM vorzunehmen (R 43 II/495, Bl. 149–152). Dies wurde allerdings bereits am 23. 2. 34 durch ein erneutes gemeinsames Rundschreiben der beiden Reichsminister u. a. dahin abgemildert, daß die Besetzung von Beförderungsstellen der Länder insoweit freigegeben sei, als „die Beförderungen in den normalen Bahnen der regelmäßigen Personalwirtschaft liegen“ und „aus der Beförderung sich nicht Schwierigkeiten bei der bevorstehenden Verschmelzung von Reichs- und Landesaufgaben ergeben könnten“. Die Beförderungssperre müsse jedoch für die mittleren und höheren Beamten der Landesministerien unbedingt aufrechterhalten bleiben. Zur Begründung der Beförderungssperre hieß es im gleichen Schreiben u. a.: Bestimmend seien hierfür auch Erfahrungen gewesen, „die das Reich bei der Übernahme der Landesfinanzverwaltungen [1919, s. RGBl., S. 1591] und der Landeseisenbahnverwaltungen [1920, s. RGBl. S. 773] gemacht hat. Der damals von verschiedenen Landesregierungen vorgenommene außerordentliche Beamten Schub auf Grund der Ausbringung neuer Beförderungsstellen, der Höherwandlung von Planstellen, der Ausbringung von Zulagen usw. unmittelbar vor der Überleitung auf das Reich, hat die übernehmenden Verwaltungen auf Jahre hinaus in der Ausübung einer gesunden Personalwirtschaft auf das äußerste behindert. Es ist selbstverständlich, daß jeder Wiederholung derartiger Vorgänge unter der heutigen Regierung vorgebeugt werden mußte.“ (R 43 II/758, Bl. 125–127).

22) Zur Situation der Städtischen Oper Charlottenburg hatte der „Staatskommissar in der Hauptstadt Berlin“, Lippert, am 8. 3. 34 an den RK geschrieben: „Ausgehend von der Tatsache, daß die Oper [...] einen jährlichen Zuschuß von rd. 1,8 Millionen kostet, und in Anbetracht des Umstandes, daß es für die Stadt immer schwieriger wird, den geordneten Betrieb dieses Unternehmens zu gewährleisten, da seit Monaten die Intendanturfrage ungeklärt ist, begrüßt es die Stadt auf das freudigste, daß das Reich [...] die Städtische Oper übernehmen will.“ Bedauerlicherweise scheine nunmehr im RPropMin. „die Absicht zu bestehen, der Stadt aufzugeben, sie möge auf dem Wege des Verkaufs dem Reich die Städtische Oper übereignen, jedoch ohne hierfür auch nur einen Pfennig Entschädigung zu beanspruchen. [...] Ich richte daher, mein Führer, [...] die ergebene Bitte an Sie, falls dem nicht besondere Pläne und Absichten Ihrerseits entgegenstehen, denen wir uns selbstverständlich ohne jeden Widerspruch beugen würden, dahin entscheiden zu wollen, daß das Reich entweder gemäß dem städtischen Vorschlag, die städtische Oper frei vom Pachtzins auf dem Wege langjähriger Verpachtung übernimmt oder aber daß, wenn sie vom Reich angekauft wird, ein angemessener Kaufpreis an die Stadt gezahlt wird“. – Hierauf antwortete Lammers mit Schreiben vom 12. 3.: Der RK habe „seiner Überzeugung dahin Ausdruck verliehen, daß es im wohlverstandenen Interesse der Stadt Berlin liege, wenn sie, auch ohne Zahlung eines Kaufpreises, von einem Unternehmen entlastet werde, das sich wirtschaftlich nicht trage, vielmehr infolge des Zuschußbedarfs die städtischen Finanzen lediglich belaste“. (R 43 II/1251, Bl. 37–38).

23) Am 27. 3. gab Goebbels auf einer „Versammlung des gesamten künstlerischen und technischen Personals der Städtischen Oper Charlottenburg“ bekannt, daß die RReg. die „Überleitung“ der Oper „aus dem Besitz der Stadt Berlin auf das Reich“ beschlossen und „die zu diesem Zweck erforderlichen Mittel bereitgestellt“ habe. Mit dem Umbau „wesentlicher Teile des Theaters“, das den Namen „Deutsches Opernhaus“ erhalten werde, solle in nächster Zeit begonnen werden (DNB-Bericht vom 28. 3., Ausschnitt in R 43 II/1251, Bl. 54).

Der *Preußische Ministerpräsident* und der *Reichsminister des Innern* wiesen darauf hin, daß vom Standpunkt der Reichsreform aus bei Stellenvermehrungen in Reichsministerien auf geeignete Beamte der Länderverwaltungen zurückgegriffen werden müsse.

Der *Reichsminister der Finanzen* bemerkte dazu, daß der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ihm zugesagt habe, er werde sich mit Minister Rust wegen der Bereitstellung geeigneter Beamtenkräfte ins Benehmen setzen.

Mit dieser Maßgabe wird gegen die vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda vorge-tragene Personalforderung Widerspruch nicht erhoben.

Im übrigen wird die Vorlage unter Berücksichtigung der dazu nachgereichten Berichtigungen vom 19. und 22. März 1934 angenommen²⁴⁾).

12a) ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG VON VORSCHRIFTEN AUF DEM GEBIETE DES FINANZWESENS.

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete die Vorlage mit Einschluß der aus der Anlage ersichtli-chen Ergänzung. Das *Reichskabinett* stimmte zu²⁵⁾).

13. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HEIMARBEIT.

Der *Reichsarbeitsminister* begründete den Entwurf, dem das *Reichskabinett* zustimmte²⁶⁾).

²⁴⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. II, S. 121).

²⁵⁾ Der umfangreiche Entwurf, vorgelegt vom RFM am 17. 3. 34 (R 43 II/778, Bl. 131–136; R 43 /1468, Bl. 383), verfolgte neben technischen Verbesserungen an einer größeren Zahl von Gesetzen u. a. das Ziel, verschiedene öffentliche Kapitalanlagen flüssig zu machen. Im einzelnen war vorgesehen: 1. Auflösung des Garantiesondervermögens für Exportkredite (eingesetzt durch VO vom 5. 6. 31, RGBl. I, S. 279). Das Vermögen diene zur Sicherung der Bürgschaften, die das Reich für Exportkredite geleistet hatte. Es erscheine entbehrlich (so die Begründung), da im Reichshaushalt 1934 30 Mio RM als Garantierücklage eingesetzt seien. 2. Aufhebung der Bestimmung des Gesetzes vom 15. 7. 09 (RGBl., S. 743), wonach jährlich ein bestimmter Prozentsatz der Reichsschuld getilgt werden mußte. Hierzu der RFM in der Begründung: „Diese Vorschrift ist dadurch überholt, daß die Reichsschuld, die sich jetzt hauptsächlich aus Tilgungsanleihen und Schatzanweisungen zusammensetzt, nach anderen Grundsätzen getilgt wird, nämlich nach den Tilgungsplänen bei den Anleihen und durch Einlösung der Schatzanweisungen an den auf ihnen angegebenen Fälligkeitsterminen.“ 3. Reduzierung der Ergänzungsanteile der steuerschwachen Länder nach § 35 des Finanz-ausgleichsgesetzes (RGBl. 1930 I, S. 517, 588, 590) in der Weise, daß die Ergänzung nicht mehr bis zu einem Drittel, sondern nur noch bis zu einem Fünftel der Steueranteile des Landes gehen sollte. 4. Unbefristete Verlängerung der bis 31. 3. 34 befristeten Gehaltskürzungen von 1930/31 (RGBl. 1930 I, S. 517; 1931 I, S. 279, 699). 5. Ermächtigung an den RFM, für Verbindlichkeiten des Unternehmens „Reichsautobahnen“ Garantien zu übernehmen (vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 298). – Das Gesetz wurde vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 232).

²⁶⁾ Seldte hatte den Entwurf am 9. 3. vorgelegt und im Begleitschreiben mitgeteilt, daß die beteiligten Ressorts und auch „Staatsrat Dr. Ley“ sich „zustimmend geäußert“ hätten. Zum Zweck des Gesetzes hieß es in § 1: „Der Heimarbeit gilt der besondere Schutz des Reiches. Sie vor den ihr drohenden mannigfachen Gefahren zu schützen und den in Heimarbeit Beschäftigten eine angemessene Vergütung für ihre Arbeitsleistung zu sichern, ist Aufgabe dieses Gesetzes.“ Einige der Hauptbestimmungen des umfangreichen Entwurfs (42 §§, 31 Seiten) betrafen: Verteilung der Arbeitsmenge; Arbeitszeitschutz; Gesundheitsschutz; Entgeltsschutz; Neuregelung der Verzugsbuße. – Zur *Vorgeschichte* wurde in der Begründung ausgeführt: Nach jahrzehntelanger Aufklärungsarbeit der sozialen Verbände seien durch das „Hausarbeitsgesetz“ vom 20. 12. 11 (RGBl., S. 976) erste Schutzmaßnahmen zur Einführung gekommen. „Aber auch dieses Gesetz war noch keine Waffe im Kampf gegen die Not der Heimarbeit. Es ließ sich zwar den Betriebs- und Gesundheitsschutz angelegen sein, war jedoch völlig ungeeignet, die undurchsichtigen Lohnverhältnisse in der Heimarbeit irgendwie zu beeinflussen. [...] Zwei Änderungen des Hausarbeitsgesetzes, und zwar vom 27. Juni 1923 und vom 8. Juni 1933, waren das nächste Ergebnis. Daß diese Änderungen wesentliche soziale Fortschritte brachten, steht außer Zweifel. Das Gesetz vom 27. Juni 1923 (RGBl. I, S. 467) führte die Fachausschüsse als besondere Organe der Entgeltfestsetzung für die Heimarbeit ein [...]; das Gesetz vom 8. Juni 1933 [verabschiedet im Umlaufwege am 19. 5. 33 (R 43 I/1343, Bl. 113–118), s. RGBl. I, S. 347] brachte zur Erweiterung des Lohnschutzes verschiedene verfahrensrechtliche Verbesserungen. Aber beide Änderungen mußten Flickwerk bleiben, weil sie das in seinem Aufbau veraltete, ganz unübersichtliche Hausarbeitsgesetz [...] mit Gedanken ausweiteten, die diesem Gesetz an sich fremd waren, und weil die Fachausschüsse durch die Bindung an ein demokratisches Verfahren zu unbeweglich wurden, um den Bedürfnissen der Heimarbeit schnellstens Rechnung zu tragen.“ Die Notwendigkeit, den Heimarbeitsschutz umfassend zu regeln, „ergibt sich heute zwingend daraus, daß das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit [vom 20. 1. 34; RGBl. I, S. 45] in § 67 die Fachausschüsse für die Heimarbeit durch Aufhebung der §§ 18 bis 48 des Hausarbeitsgesetzes ab 1. Mai 1934 beseitigt und die Regelung der Arbeitsverhältnisse in der Heimarbeit ausschließlich dem Treu-

14. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ORDNUNG DER ARBEIT IN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN UND BETRIEBEN²⁷⁾).

Der *Reichsarbeitsminister* begründete den Entwurf und bat, ihn in der von ihm und dem Reichswirtschaftsminister vorgeschlagenen Fassung anzunehmen²⁸⁾).

Der *Reichsminister des Innern* stellte fest, daß unter „Reichsregierung“ in § 6 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs²⁹⁾ nicht der Fachminister, sondern dieser *und* die sonst beteiligten Reichsminister zu verstehen sei.

Über diese Auffassung bestand Einverständnis.

Der *Reichswehrminister* bat, § 7 Abs. 2 Satz 3 des Entwurfs³⁰⁾ zu streichen. Dieser Satz sei nachträglich eingefügt worden, um den Wünschen des Reichswehrministeriums hinsichtlich der Begrenzung der Aufgaben entgegenzukommen. Diese Hervorhebung sei unerwünscht, weil damit für die Reichswehr eine Ausnahme vorgesehen werde, die in Wirklichkeit hinsichtlich der Dienststellen von zweifelsfrei betrieblichem Charakter gar nicht in Betracht komme.

Der Streichung wird zugestimmt.

Der *Reichswehrminister* bemerkte ferner zu § 22 des Entwurfs³¹⁾, daß der Antrag des Reichswehrministeriums, die a.a.O. genannten Aufgaben nicht durch den zuständigen Treuhänder – d. h. den für einen Bezirk ernannten –, sondern durch einen Sondereutruhänder wahrnehmen zu lassen, im Entwurf nicht berücksichtigt sei. Der Reichsarbeitsminister habe aber zugesagt, nach dem Inkrafttreten des Gesetzes dafür einen Sondereutruhänder zu ernennen.

Diese Zusage wurde von Staatssekretär Krohn bestätigt.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* bat in gleicher Weise wie der Reichswehrminister um die Bestellung eines Sondereutruhänders.

händer der Arbeit überantwortet. Damit wird das alte Hausarbeitsgesetz nur mehr ein Torso; an seine Stelle soll dieses Gesetz über die Heimarbeit treten.“ (R 43 II/556, Bl. 12–28). – Das Gesetz wurde vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 214).

27) Eine diesbez. Regelung war ursprünglich im Rahmen des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vorgesehen. Vgl. Dok. Nr. 284, P. 1, dort bes. Anm. 6 und 8.

28) Der Entwurf war nach langen und offenbar sehr kontrovers geführten Ressortverhandlungen (Schriftwechsel und mehrere verschiedene Fassungen des Entwurfs hierzu in R 43 II/548) vom RArbM und RWiM als gemeinsame Kabinettsvorlage übermittelt worden. Er bestimmte in Anlehnung an das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit: „Der Führer einer öffentlichen Verwaltung oder eines öffentlichen Betriebes entscheidet gegenüber den in ihnen beschäftigten Arbeitern und Angestellten in allen Angelegenheiten“ und „sorgt für das Wohl der Beschäftigten. Diese haben ihm die in der Dienstgemeinschaft begründete Treue zu halten und eingedenk ihrer Stellung im öffentlichen Dienst in ihrer Dienstverfüllung allen Volksgenossen Vorbild zu sein“. Weitere Bestimmungen betrafen 1. die Unterstellung aller Verwaltungen u. a. des Reichs, der Länder, der Gemeinden, der Rbk und aller von den Verwaltungen geführten Betriebe unter dieses Gesetz (beigefügt hierzu ein Alternativvorschlag des RArbM und des RWiM, s. unten), 2. die Einsetzung von Sondereutruhändern zur Regelung der Dienstverhältnisse durch Tarifordnungen, 3. die Bildung von Vertrauensräten aus Mitgliedern der Gefolgschaften. – Im Begleitschreiben hatten die beiden federführenden Minister mitgeteilt: Bei den Ressortberatungen seien über den Begriff des öffentlichen Betriebes schwere Meinungsverschiedenheiten zutage getreten. Während eine Mehrheit der Reichsminister alle Betriebe der öffentlichen Hand unterschiedslos der Regelung dieses Sondergesetzes unterwerfen wolle, seien sie (der RArbM und der RWiM) stets für eine Regelung eingetreten, welche dem Gesetz „diejenigen Betriebe nicht unterstellt, die rein wirtschaftlichen Zwecken dienen und dabei wirtschaftliche Bedürfnisse befriedigen, die nicht durch Gesetz oder tatsächliche Übung ganz oder überwiegend Vorbehalten sind“. Mit dieser Auffassung seien sie bei den abschließenden Ressortbesprechungen nicht durchgedrungen. In der Zwischenzeit hätten sich jedoch zahlreiche Wirtschaftsverbände (u. a. Elektrowirtschaft, Bergbau, Banken) ihrer Auffassung angeschlossen. Das Kabinett möge daher im Sinne ihres Alternativvorschlages entscheiden (R 43 II/548, Bl. 40–49).

29) § 6 Abs. 1 Satz 2: „Sie [d. h. die Sondereutruhänder] sind an Richtlinien und Weisungen der Reichsregierung gebunden.“

30) § 7 Abs. 2 Satz 3: „Der Reichswehrminister kann für seinen Dienstbereich bestimmen, in welchen Verwaltungen und Betrieben ein Vertrauensrat nicht gebildet wird.“

31) Nach § 22 sollten verschiedene Aufgaben der Sondereutruhänder (u. a. Einsetzung von Vertrauensmännern im Falle unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten über die Aufstellung der Vertrauensmännerliste; Absetzung von Vertrauensmännern wegen sachlicher und persönlicher Nichteignung) durch den zuständigen Treuhänder der Arbeit wahrgenommen werden, „soweit nicht im Einzelfalle ein Sondereutruhänder bestellt ist“.

Der *Reichsbankpräsident* stellte fest, daß in den Zweifelsfällen des § 1 Abs. 2 des Entwurfs³²⁾, soweit sie die Reichsbank betreffen, der Präsident des Reichsbankdirektoriums ebenso zu beteiligen sei wie ein nach § 1 Abs. 2 zu beteiligender Reichsminister.

Gegen diese Feststellung wurden Einwendungen nicht erhoben.

[...]

Staatssekretär Dr. *Krohn* bat um die Ermächtigung, die Paragraphenfolge des Gesetzes soweit notwendig zu ändern.

Mit dieser Maßgabe und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen wird dem Entwurf entsprechend dem Vorschlage des Reichsarbeitsministers zugestimmt³³⁾.

15. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER BERGMANNS SIEDLUNGEN.

[vertagt]³⁴⁾

16. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ÄNDERUNG DES NACHTBACKVERBOTS.

[...]³⁵⁾

17. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT TIEREN UND TIERISCHEN ERZEUGNISSEN.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug die Vorlage³⁶⁾ vor.

Der *Preußische Ministerpräsident* wies darauf hin, daß in § 2 Ziffer 2 es statt „Federvieh“ „Federwild“ heißen müsse und daß für die Regelung nur „gestrecktes“ und nicht „lebendes“ Federwild in Frage käme.

Der *Vizekanzler* brachte zum Ausdruck, daß die vorgesehene Regelung nur für große Schlachtviehmärkte Platz greifen müßte.

32) § 1 Abs. 2: „In Zweifelsfällen bestimmt der Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen, dem Reichsminister des Innern und dem etwa sonst zuständigen Reichsminister, welche Betriebe zu den öffentlichen Betrieben [...] gehören.“

33) Das Gesetz wurde vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGL. I, S. 220). Zur Bildung von Vertrauensräten s. u. a. die VO des RPM vom 9. 4. 34 in: Amtsblatt des RMin. 1934, S. 168.

34) Nach dem von Seldte am 17. 3. übermittelten Entwurf (R 43 II/1005, Bl. 285–290) sollte das Gesetz über Bergmannssiedlungen vom 10. 3. 30 (RGL. I, S. 32) geändert werden u. a. durch Einfügung der Bestimmung, daß das Bergmannssiedlungsvermögen in das Eigentum des Reichs zu überführen sei. Der Entwurf wurde von der RReg. am 6. 4. im Umlaufwege angenommen (R 43 II/1005, Bl. 301–304) und vom RK am 2. 5. 34 ausgefertigt (RGL. I, S. 354).

35) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/546 a. S. auch RGL. 1934 I, S. 245.

36) Nach § 1 des vom REM am 15. 3. vorgelegten Entwurfs sollten im Zollinland erzeugte oder aus dem Zolldes Ausland „eingeführte“ Tiere und tierische Erzeugnisse der in § 2 Abs. 1 genannten Art [Rinder, Schafe, Schweine, Haarwild, Federvieh; Fleisch, Wurstwaren, Därme] im Zollinland nur durch eine vom Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft bestimmte [und ihm unterstellte] Reichsstelle in den Verkehr gebracht werden“ können. Weitere Bestimmungen lauteten: Die genannten Tiere und Erzeugnisse müssen, bevor sie zur zollamtlichen Abfertigung und zum freien Verkehr im Inland gelangen können, der Reichsstelle zum Kauf angeboten werden. Der REM wird die „Übernahme- und Abgabepreise“ der Reichsstelle festsetzen. Außerdem kann er „zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes auch Vorschriften zur Marktregelung für Tiere und tierische Erzeugnisse erlassen, insbesondere Preise und Preisspannen für diese Waren festsetzen.“ In der Begründung wurde dargelegt: Auf dem Gebiet der bäuerlichen Veredelungswirtschaft sei es als vordringlichste Aufgabe anzusehen, „die bisher starken Preisschwankungen auf dem Vieh- und Fleischmarkt auszugleichen und möglichst gleichbleibende Preise zu gewährleisten.“ Eine dahin zielende Regelung könne wirtschaftlichen Erfolg „nur dann haben, wenn auch die aus dem Ausland eingeführten Erzeugnisse entsprechend behandelt werden. Die sofortige Marktregelung für den Verkehr mit Tieren und tierischen Erzeugnissen ist nach dem Abschlüsse des deutsch-dänischen Abkommens über den gegenseitigen Warenverkehr vom 1. März 1934 [RGL. II, S. 93] zur dringenden Notwendigkeit geworden, zumal das Wirksamwerden dieses Abkommens von der sofortigen Durchführung der Marktregelung abhängt.“ (R 43 II/219, Bl. 141–156).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bemerkte hierzu, daß eine derartige Regelung vorgesehen sei.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte die Frage, ob auch die Bewirtschaftung von Wolle durch dieses Gesetz erfolgen solle.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erwiderte hierauf, daß der Entwurf nur die Ermächtigung hierzu enthalte. Von ihr würde nur im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister Gebrauch gemacht werden.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu mit dem Vorbehalt, daß hinsichtlich der Regelung für Federvieh beziehungsweise Federwild eine Verständigung erzielt werde³⁷⁾.

18. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VEREINHEITLICHUNG DER ORGANISATION UND DES AUFGABENKREISES DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN. [vertagt]³⁸⁾

19. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER REICHsverWEISUNGEN. [vertagt]³⁹⁾

20. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Vorlage⁴⁰⁾ vor und begründete sie. Dabei wies er darauf hin, daß bei einigen Verwaltungen, z. B. den großen Verwaltungen Preußens, der Wunsch nach einer allgemeinen Verlängerung des Gesetzes bestehe. Andererseits werde an anderen Stellen der baldige Abschluß der Maßnahmen für unbedingt notwendig gehalten. Er, der Reichsminister des Innern, schlage vor, nur für die §§ 5 und 6 des Gesetzes eine Verlängerung, und zwar bis zum 30. September 1934, zu beschließen.

Der *Preußische Ministerpräsident* bemerkte, daß er von vornherein die Meinung vertreten habe, daß zur Durchführung des Gesetzes eine Frist von 2 Jahren zweckmäßig gewesen sei. Auch für die Zeit nach Ablauf des Gesetzes sei es notwendig, sich Möglichkeiten offen zu halten, unter gewissen Voraussetzungen Beamte zu entfernen; insbesondere müsse auch für Richter die Möglichkeit ihrer Versetzung geschaffen werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte die Frage, ob auch bei der Annahme der von dem Reichsminister des Innern vorgeschlagenen Verlängerung für einzelne Verwaltungen die Möglichkeit bestehe, die Fristen für einzelne Verwaltungen zu verkürzen und die Durchführung der nach dem B[erufs]B[eamten]G[esetz] zu treffenden Maßnahmen für beendet zu erklären⁴¹⁾. Im Bereich der Reichsfinanzverwaltung seien die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt und eine Beendigung des bisherigen Schwebezustandes im Interesse der Verwaltung notwendig.

Der *Reichsminister des Innern* erwiderte, daß an dieser Möglichkeit nichts geändert werde. Die im übrigen gemachten Vorschläge seien zweckmäßig bis zur Vorlage eines neuen Reichsbeamtengesetzes⁴²⁾ zurückzustellen. Er bitte, den Entwurf mit der Maßgabe anzunehmen, daß die Fristen aus §§ 5, 6 BBG bis zum 30. September 1934 verlängert werden.

37) Das Gesetz wurde vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 224). Die Errichtung der „Reichsstelle für Tiere und tierische Erzeugnisse“ (Berlin) erfolgte auf Grund der VO des REM vom 24. 3. 34 (RGBl. I, S. 228).

38) S. weiter Anm. 23 zu Dok. Nr. 376.

39) S. weiter Dok. Nr. 323, P. 3.

40) Nach dem Entwurf des RIM (20. 3.) war eine Verlängerung der Geltungsdauer u. a. der §§ 5 (Versetzung bzw. Zurückstufung von Beamten) und 6 (Versetzung in den Ruhestand zur Vereinfachung der Verwaltung) des Berufsbeamtengesetzes bis zum 30. 6. 34 vorgesehen (R 43 II/418 a, Bl. 33–35). Zur vorangegangenen Verlängerung der Geltungsdauer s. Dok. Nr. 215, P. 4, dort bes. Anm. 10.

41) Vgl. die Ausführungen des RFM in der Ministerbesprechung am 7. 4. 33 (Dok. Nr. 93, P. 5).

42) Vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 72.

Das Reichskabinett beschloß dementsprechend⁴³⁾).

21. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT INDUSTRIELLEN ROHSTOFFEN UND HALBFABRIKATEN.

Der Reichswirtschaftsminister trug die Vorlage⁴⁴⁾ vor und wies darauf hin, daß es sich hier um einen sehr ernsten Schritt handle, den die Reichsregierung unternehme. Mit dem Gesetz solle aus Devisengründen auch eine Klarheit über die in Deutschland vorhandenen Rohstofflager erzielt werden. Der Reichsminister des Auswärtigen wies darauf hin, daß die auf dem Gebiet der Rohstoffeinfuhr vorzunehmenden Maßnahmen im Einvernehmen mit den beteiligten Ressorts getroffen werden müßten. Dieses wäre im Interesse unserer Außenhandelsbeziehungen erforderlich.

Der Reichsbankpräsident machte Ausführungen zur Devisenlage. Er bezeichnete den Erlaß des Gesetzes als notwendig⁴⁵⁾).

Der Preußische Ministerpräsident wies darauf hin, daß die Dividendenpolitik einzelner Aktiengesellschaften anfechtbar sei. So hätte eine Textilfirma 18% ausgeschüttet und eine Gratisaktie gegeben. Derartigen Dingen müßte Einhalt geboten werden.

Staatssekretär Dr. Posse führte hierzu aus, daß ein Gesetz in Vorbereitung sei, das derartige Auswüchse bekämpfe⁴⁶⁾).

Der Reichsminister des Auswärtigen berichtete, daß Rußland verpflichtet sei, im Jahre 1934 an Deutschland Zahlungen aus Kaufverträgen in Höhe von 320 Millionen RM zu leisten. Diese müßten in Gold bewirkt werden⁴⁷⁾).

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu⁴⁸⁾).

⁴³⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 22. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 203) – Zur Verlängerung des Berufsbeamtengesetzes „bis zum Inkrafttreten des neuen deutschen Beamtengesetzes“ s. RGBl. 1934 I, S. 845.

⁴⁴⁾ Nach den Hauptbestimmungen des Entwurfs (vorgelegt vom RWiM am 21. 3.) sollte der RWiM ermächtigt werden, durch besondere „Überwachungsstellen“ die Einfuhr, Lagerung, Verteilung und den Verbrauch industrieller Rohstoffe zu überwachen und zu regeln. In der Begründung wurde ausgeführt: „Die zunehmende Verknappung der Devisenbestände macht es notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung der Industrie mit den lebenswichtigsten Rohstoffen und Halbfabrikaten in einer wirtschaftlich möglichst günstigen Verteilung sicherzustellen. Auf der anderen Seite muß aus dem vorgenannten Grunde verhindert werden, daß in zu starkem Ausmaße und über das im einzelnen Fall wirtschaftlich notwendige Maß hinaus Rohstoffe und Halbfabrikate eingeführt werden.“ Zunächst seien Überwachungsstellen für folgende Rohstoffe geplant: Wolle und andere Tierhaare, Hartfasern und sonstige Textilrohstoffe, Häute und Fette (R 43 II/309, Bl. 126–129).

⁴⁵⁾ Das Rbk-Direktorium hatte mit Schreiben an den RWiM vom 16. 3. auf die „ernste Devisenlage“ hingewiesen und mitgeteilt, daß die Rbk „seit dem 31. Dezember 1933 bis gestern für ca. RM 120 Millionen an Gold und Devisen verloren“ habe. „Es erscheint uns daher unbedingt erforderlich, die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Devisen-Kassa-Kontingente für den Monat April auf höchstens 35% festzusetzen. Gleichzeitig muß auch eine Beschränkung in der Ausnutzung der Rembours-Kontingente auf den gleichen Satz angeordnet werden.“ Im Interesse einer möglichst raschen Verringerung der Devisenabgaben wurde in dem Schreiben ferner gebeten, „auch die von uns in wiederholten mündlichen Besprechungen angeregte staatliche Kontrolle der Einfuhr der wichtigsten Rohstoffe unverzüglich durchzuführen. Wie wir immer wieder dargelegt haben, erscheint es uns unbedingt notwendig, Anordnungen zu treffen, durch welche die einzuführende Menge an Rohstoffen auf dem Wege der Zusammenfassung des Einfuhrhandels in Einklang gebracht wird mit den hierfür zur Verfügung stehenden Devisen. Auf diese Weise wird auch eine unnötige Lagerbildung vermieden.“ (R 43 II/809, Bl. 74). Vgl. Dok. Nr. 339.

⁴⁶⁾ S. das Gesetz über die Gewinnverteilung bei Kapitalgesellschaften (Anleihestockgesetz) vom 4. 12. 34 (RGBl. I, S. 1222). Das Gesetz begrenzte den auszuschüttenden Gewinn der Kapitalgesellschaften auf 6%; darüber hinausgehende Reingewinne sollten an die Deutsche Golddiskontbank überwiesen, von dieser in Reichsanleihen angelegt und in Form eines Anleihestocks für die Gesellschafter treuhänderisch verwaltet werden.

⁴⁷⁾ Vgl. Dok. Nr. 176.

⁴⁸⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 22. 3. ausgefertigt (RGBl. I, S. 212). Es folgten in kurzen Abständen 10 Durchführungsverordnungen des RWiM, in denen der „Einkauf“ (d. h. Einfuhr) von Wolle, Baumwolle, Kupfer, Fellen und Häuten (zunächst bis 5. 5., dann bis 21. 5., schließlich „bis auf weiteres“) verboten wurde (RGBl. I, u. a. S. 228, 248, 372, 528). Das Gesetz trat mit dem Erlaß der „Verordnung über den Warenverkehr“ vom 4. 9. 34 (RGBl. I, S. 816) außer Kraft.

**22. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERHALTUNG UND HEBUNG DER KAUFKRAFT.
[vertagt]⁴⁹⁾**

**23. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER FÖRDERUNG DER
EHESCHLISSUNGEN. [vertagt]⁵⁰⁾**

**24. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHEBUNG EINER ABGABE DER AUFSICHTSRA-
TSMITGLIEDER. [vertagt]⁵¹⁾**

**25. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BEAUFSICHTIGUNG UND ANERKENNUNG GEMEIN-
NÜTZIGER WOHNUNGSUNTERNEHMEN. [vertagt]⁵²⁾**

⁴⁹⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 13.

⁵⁰⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 11.

⁵¹⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 12.

⁵²⁾ S. weiter Dok. Nr. 323, P. 14.

Zitierhinweis

Nr. 321 Kabinettsitzung vom 22. März 1934, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d321>